MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droit des obligations	Licence 1 Droit	2 h	/20	Sources d'obligations, formation et inexécution du contrat

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — le cas pratique exige le raisonnement complet (qualification → règle → application → conclusion).

Première partie — Cas pratique principal (12 pts)

3 pts par étape

« Monsieur D commande à un menuisier 20 tables pour son restaurant, livraison promise le 1er juin contre 1 800 000 F. Le menuisier livre le 20 juin, et 4 tables présentent des défauts de fabrication. Monsieur D refuse tout paiement et réclame en plus 300 000 F pour la perte de clientèle pendant le retard. »

Résolvez : 1) faits et qualifications ; 2) obligations du menuisier et faute commise ; 3) droits de M. D face au retard et aux défauts ; 4) sort du litige (solution motivée).

✓ CORRIGÉ

1) Faits et qualification : contrat d'entreprise (commande de tables) valable : consentement, capacité, objet et prix déterminés ; inexécution partielle : *retard* de livraison + *défauts* de fabrication → responsabilité contractuelle.

2) Obligations du menuisier : obligation de *délivrance* (bonne date), obligation de *conformité* (tables sans défaut), obligation de *résultat* — le retard et les vices constituent des **fautes contractuelles**.

3) Droits de M. D : après mise en demeure, il peut demander l'**exécution forcée** (réparation/remplacement des tables), une **réduction du prix** proportionnelle aux défauts, la **résolution** du contrat si l'inexécution est grave, plus des **dommages-intérêts** couvrant le préjudice prouvé (perte de clientèle si chiffrée et certaine).

4) Solution : refus total de paiement excessif : 16 tables conformes doivent être payées ; pour les 4 défectueuses, réparation ou réduction du prix ; les 300 000 F de dommages sont dus si le préjudice est établi et direct — le menuisier répond pleinement de sa faute contractuelle.

Deuxième partie — Questions de cours (8 pts)

a) 2 pts · b) 3 pts · c) 3 pts

Réponses rédigées et précises.

a. Distinguez obligation contractuelle et délictuelle. (2 pts)

b. Quels sont les trois vices du consentement ? Définissez chacun. (3 pts)

c. Quelles conditions doit réunir la force majeure pour exonérer le débiteur ? (3 pts)

✓ CORRIGÉ

a) Contractuelle : inexécution d'une obligation née d'un **contrat** entre les parties ; délictuelle : réparation d'un **dommage causé hors de tout lien contractuel** (faute, quasi-délit) — différents régimes de preuve et d'étendue.

b) Erreur : fausse représentation sur une qualité essentielle ; **dol** : erreur provoquée par manœuvres dolosives de l'autre partie ; **violence** : consentement extorqué par pression/menace illégitime.

c) Événement **imprévisible** (au moment du contrat), **irrésistible** (impossible à surmonter) et **extérieur** (indépendant du débiteur) — les trois cumulés exonèrent le débiteur.